

1510271-91.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114500/2020 - 78º D.P. JARDINS, 11329751 - 78º D.P. JARDINS, 2749/20/342 - 78º

D.P. JARDINS, 2114500 - 78º D.P. JARDINS, 2749/20/342 - 78º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510271-91.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510271-91.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114500/2020 - 78º D.P. JARDINS, 11329751 - 78º D.P. JARDINS, 2749/20/342 - 78º

D.P. JARDINS, 2114500 - 78º D.P. JARDINS, 2749/20/342 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGO FELIPPE SIMOES

VISTOS.

DIEGO RODRIGO FELIPPE SIMÕES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 11 de maio de 2020, por volta das 02 horas e 34 minutos, na Rua Antônio Carlos, nº 328, nesta Capital, durante o repouso noturno e período de calamidade pública, subtraiu para si, mediante escalada, 06 (seis) garrafas de bebida alcoólica da marca "Stella Artois", avaliada em R\$25,00 (vinte e cinco reais), pertencentes ao estabelecimento vítima "Pizzaria Braz Eletrica".

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2020 (fls. 68/69), o réu foi citado (fls. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 96).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 124/126).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 129/133). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação de pena mínima, afastamento da qualificadora atinente à escalada e da causa de aumento de pena, redução máxima pela tentativa, afastamento da agravante, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade (fls. 137/151).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de DIEGO RODRIGO FELIPPE SIMÕES, porque praticou o delito previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Diego Rodrigo Felipe Simões preferiu o silêncio. Em sede inquisitiva, a fls. 17, admitiu a prática do crime, dizendo que ingressou no local por uma fresta que avistou na janela e dali subtraiu as cervejas, mas depois foi surpreendido por segurança do comércio.

Ao seu turno, o policial militar Fabrício José Santos da Costa atestou que não se recordava de detalhes dos fatos. Recordou-se somente que o réu era conhecido por ser morador de área livre na região e o segurança de outro restaurante foi quem acionou a polícia militar, sendo que o réu foi encontrado com as garrafas de bebida, que alegou que consumiria. Não se recordou se foram os responsáveis por deter o acusado ou se ele já estava detido pelo segurança quando chegaram. Não se recordou como o réu ingressou no local.

Já o policial militar Matheus Andrade Thimoteo atestou que foram acionados via COPOM, pois segurança estava com um indivíduo detido. O réu havia ingressado no local e furtado as cervejas. Encontraram o réu já detido e assim as partes foram conduzidas ao Distrito Policial. O acusado chegou a comentar que havia ingressado no local por uma janela. Não se recordou se essa janela era baixa ou alta. Não conhecia o réu até então.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/08 e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 09.

Quanto à autoria do crime não resta dúvida, pois embora o réu não tenha admitido o seu cometimento, em Juízo, o fez em sede inquisitiva, sendo que sua confissão foi amparada pela prova realizada.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em Juízo atestaram que foram acionados em razão de o segurança do local ter detido o réu após a prática da subtração, de modo que foram ao local e conduziram-no à Delegacia de Polícia.

Atente-se que não se produziu qualquer prova que demonstrasse que tais policiais militares tivessem a deliberada intenção de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crime. Deste modo, seus depoimentos têm a normal credibilidade do Juízo. Mesmo porque, estão amparados pelo auto de exibição e apreensão já mencionado.

Todavia, a qualificadora atinente à escalada não restou demonstrada, posto que o

local não foi periciado e os policiais militares não souberam informar, nem mesmo de forma aproximada, a altura da janela por onde o réu ingressou no estabelecimento comercial.

Também é de rigor o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, uma vez que o local dos fatos, com já mencionado, era um estabelecimento comercial.

Por último, descabe agasalhar o princípio da insignificância, pois para tornar a conduta atípica é necessário que esta seja a tal ponto despicienda, que não seja razoável a imposição da sanção. Além disto, não se pode dar preponderância ao desvalor do resultado sobre o desvalor da ação, atentando-se que o réu é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 20/22 (processos 0012378-08.2018.8.26.0050 e 0056980-60.2013.8.26.0050), o que não permite seja beneficiado.

Ainda, o crime não restou consumado, na medida em que o acusado foi detido logo após a subtração, não tendo a posse segura dos bens que pretendia subtrair.

O delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 20/22 (processos 0012378-08.2018.8.26.0050 e 0056980-60.2013.8.26.0050), em face da confissão realizada, ainda que na fase inquisitiva.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 06 (seis) meses de reclusão e em 05 (cinco) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime não passou da esfera da tentativa e observando que o réu já estava na posse dos bens visados, buscando se evadir, quando foi detido, diminuo a pena fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO DIEGO RODRIGO FELIPPE SIMÕES, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 155, "caput", cc artigo 14, inciso II, e cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime aberto.

Todavia, deixo de lhe conceder o benefício da substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro, já que não preenche os requisitos objetivos para tanto e a medida não se revela adequada e suficiente, ante a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada.

O réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento ou mandado de prisão, para realização de audiência de regime aberto, conforme a situação prisional do réu.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA